Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2021.

MPF 546803 (DEN 713875), caratulado "HOSPITAL DE AGUDOS PIÑERO s/ art. 292 CP", Dte: Nicolás Horacio Kosciuk.

I.- Llega el presente caso a esta Fiscalía de Cámara ante la oposición articulada por Nicolás Kosciuk, al temperamento adoptado por el Sr. Fiscal, Mario Gustavo Galante.

Cabe señalar que, toda vez que la presente denuncia guarda vinculación con los hechos investigados en el MPF 462972 (caso que fue archivado y convalidada la resolución por quien suscribe), mi colega de instancia resolvió estar a la decisión dispuesta en ese legajo

II.- Ceñida mi intervención y habilitada la revisión en orden a lo normado por el art. 214 del C.P.P.C.A.B.A., adelanto que no haré lugar a la oposición planteada.

En primer lugar, resulta oportuno rememorar que en el MPF 462972, el Dr. Rozas investigó, entre otros hechos, si entre los días "20 de enero de 2020 (fecha de internación) y el 28 de abril de 2020 (fecha de fallecimiento), personal del equipo médico (...) del Hospital de Agudos Piñero (...) abandonaron a su suerte a la Sra. Margarita Leonor Kuchasky, quien se encontraba allí internada, no pudiendo valerse por sus propios medios debido al estado de salud que padecía, llevándola a su muerte", conducta que fue enmarcada dentro de las previsiones del art. 106, 3° párrafo, del Código Penal.

Así las cosas, se encomendó a personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de este MPF que se haga presente en el nosocomio referido y recolecte "las pruebas vitales para la investigación", lo que así se hizo.

Con la información recabada (entre la que se encontraba la historia clínica de la paciente), la Dra. Laura Preti (personal del Gabinete Médico del CIJ) determinó, entre otras cuestiones, que la difunta ingresó al hospital en un mal estado general de salud y que los tratamientos médicos llevados a cabo resultaron adecuados para tratar los padecimientos que tenía.

En consecuencia y luego de una minuciosa investigación, el Dr. Rozas resolvió archivar ese caso en base a lo previsto en el actual art. 211, inciso "a", del CPPCABA, decisión que fue debidamente analizada y convalidada por quien suscribe mediante el Dictamen N° 946/P/FCO/2020.

Ahora bien, en el particular el denunciante expone que la historia clínica que oportunamente se

incautó estaba incompleta y, además, adulterada, limitándose a aseverar dichas premisas sin acompañarlas de algún respaldo probatorio que permita arrojar un manto de duda sobre las tareas llevadas a cabo por el CIJ o sobre la veracidad de dicho documento.

Asimismo, no surge del expediente que tramitó ante la Fiscalía N° 20 ningún indicio de que lo denunciado así fuera y, de hecho, la información reunida fue por demás suficiente para determinar que los médicos que asistieron a la Sra. Kuchasky obraron diligentemente.

Por último, el denunciante al momento de solicitar la revisión del archivo, no explicó los motivos, razones o circunstancias por las que requiere la reapertura del legajo y tampoco ha aportado elementos de prueba que permitan al suscripto hacer un reexamen del caso y evaluar su posición, tal cual lo estipula el ordenamiento legal vigente.

En virtud de lo expuesto, resuelvo **NO HACER LUGAR A LA OPOSICIÓN** incoada por Nicolás Kosciuk y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el archivo dispuesto por el Sr. Fiscal. **HÁGASE SABER** a la Fiscalía de origen que deberá notificar al denunciante de lo aquí resuelto.

DICTAMEN N° 722/P/FCO/2021





SERGIO MARTIN LAPADU
FISCAL DE CAMARA
slapadu@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
11/06/2021 15:31:23